



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO**

FRANCISCO
ROSSAL DE
ARAÚJO
20/06/2023 18:37

PORTARIA GP.TRT4 Nº 3.360, DE 19 DE JUNHO DE 2023.

Institui a Política de Gestão de Riscos no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 48 da Lei nº 14.129/2021, que trata de princípios, regras e instrumentos para o Governo Digital;

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 11, parágrafo único, e 169 da Lei nº 14.133/2021, que estabelece normas gerais de licitações e contratos administrativos;

CONSIDERANDO a Resolução CNJ nº 347, de 13 de outubro de 2020, que dispõe sobre a Política de Governança das Contratações Públicas no Poder Judiciário;

CONSIDERANDO a Resolução CNJ nº 370, de 28 de janeiro de 2021, que estabelece a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD);

CONSIDERANDO a Resolução CNJ nº 410, de 23 de agosto de 2021, que dispõe sobre normas gerais e diretrizes para a instituição de sistemas de integridade no âmbito do Poder Judiciário;

CONSIDERANDO a Resolução CSJT nº 290, de 20 de maio de 2021, que estabelece como objetivos do Plano Estratégico da Justiça do Trabalho para o período 2021-2026 *“promover a integridade e a transparência em relação aos atos de gestão praticados”* e *“fortalecer a governança e a gestão estratégica”*;

CONSIDERANDO o Plano Estratégico Institucional do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região para o ciclo de gestão 2021-2026, aprovado pela Resolução Administrativa TRT4 nº 11/2021, que contempla objetivo estratégico visando ao aprimoramento das estruturas de governança e gestão estratégica relacionadas às atividades de *compliance* e gestão de riscos organizacional;

CONSIDERANDO a Resolução Administrativa TRT4 nº 25/2022, que institui o Comitê de Governança e Estratégia no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – TRT4, com atribuição para deliberar sobre os controles dos riscos associados à estratégia;

CONSIDERANDO a adesão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região ao Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, conforme consta no Processo



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO**

Administrativo PROAD nº 7719/2021;

CONSIDERANDO as boas práticas estabelecidas no Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017, que dispõe sobre a política de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e no Referencial Básico de Governança Organizacional do Tribunal de Contas da União;

CONSIDERANDO a Norma ABNT NBR ISO 31000:2018, que fornece diretrizes para as organizações gerenciarem riscos;

CONSIDERANDO a necessidade de o TRT4 gerenciar adequadamente os riscos que possam impactar a consecução de seus objetivos e a continuidade dos serviços prestados;

CONSIDERANDO que a sistematização da gestão de riscos em nível corporativo aumenta a capacidade da instituição de lidar com incertezas, direciona a organização para priorização dos riscos em função do seu impacto nos resultados, auxilia na tomada de decisões, estimula a transparência e contribui para o uso eficiente dos recursos públicos;

CONSIDERANDO as competências atribuídas ao Presidente do Tribunal pelo artigo 39, incisos II, XIV e XXXV, do Regimento Interno do TRT4;

CONSIDERANDO o que consta no Processo Administrativo PROAD nº 3631/2023,

RESOLVE:

Art. 1º Instituir a Política de Gestão de Riscos no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – TRT4, com o propósito de estabelecer os objetivos, os princípios, a estrutura e as competências a serem observadas no processo de gestão de riscos do TRT4, nos níveis estratégico, tático e operacional.

Parágrafo único. A Política de Gestão de Riscos tem como premissa seu alinhamento ao Plano Estratégico Institucional (PEI) do TRT4.

**CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 2º Para os efeitos desta Portaria, considera-se:

I – **apetite a risco:** nível de risco que a organização está disposta a aceitar para atingir os objetivos identificados no contexto analisado;

II – **controle:** providência que modifica o risco, incluindo qualquer processo, política, dispositivo, prática ou ação;



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO**

III – gestão de riscos: processo contínuo, aplicado a toda a organização, que consiste no desenvolvimento de um conjunto de ações destinadas a identificar, analisar, avaliar, priorizar, tratar, monitorar e registrar riscos;

IV – gestor de processos: titular de unidade organizacional ou servidor que detém a responsabilidade pela execução das atividades inerentes ao funcionamento organizacional, devendo gerenciar os riscos envolvidos, porém sem poder de decisão sobre os mesmos;

V – gestor de riscos: titular de unidade organizacional que possui responsabilidade e poder de decisão no processo de gerenciamento dos riscos institucionais;

VI – impacto: efeito resultante da ocorrência do risco, a ser avaliado conforme categorias de riscos a serem definidas no Plano de Gestão de Riscos;

VII – nível de risco: magnitude do risco, que é expressa pelo produto das variáveis impacto e probabilidade;

VIII – probabilidade: possibilidade de ocorrência do risco;

IX – risco: evento capaz de afetar positiva ou negativamente os objetivos do Tribunal nos níveis estratégico, tático e operacional;

X – tolerância a riscos: margem que a Administração permite aos gestores suportar o impacto de determinado risco em troca de benefícios específicos, ainda que esse risco seja superior ao apetite a risco determinado pela organização.

CAPÍTULO II OBJETIVOS E PRINCÍPIOS

Art. 3º A Política de Gestão de Riscos do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região tem por objetivos:

I – apoiar a governança no âmbito do TRT4;

II – aprimorar o processo de tomada de decisão, com o propósito de incorporar a visão de riscos em conformidade com as melhores práticas;

III – alinhar as estratégias do Tribunal ao nível de risco;

IV – orientar a identificação, a avaliação, o tratamento, o monitoramento e a comunicação de riscos afetos à consecução dos objetivos institucionais;

V – aprimorar os controles adotados em resposta aos riscos;

VI – definir papéis e responsabilidades dos atores envolvidos no processo de gestão de riscos do Tribunal;

VII – propiciar o aprimoramento dos processos de trabalho;

VIII – melhorar a alocação de recursos;

IX – contribuir para a sustentabilidade das atividades organizacionais;

X – resguardar a Alta Administração e os demais gestores do Tribunal quanto à tomada de decisão e à prestação de contas.



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO**

Art. 4º A Política de Gestão de Riscos observará os seguintes princípios:

- I** – criar e proteger os valores institucionais;
- II** – ser parte da tomada de decisões;
- III** – ser parte integrante dos processos organizacionais;
- IV** – ser sistemática, estruturada, abrangente e oportuna, de modo a contribuir para resultados consistentes e comparáveis;
- V** – estar alinhada ao contexto e ao perfil de risco da instituição;
- VI** – ser transparente e inclusiva, garantindo o envolvimento apropriado e oportuno das partes interessadas;
- VII** – ser dinâmica, iterativa e capaz de reagir às mudanças de forma eficaz e eficiente;
- VIII** – fundamentar-se nas melhores informações disponíveis;
- IX** – abordar explicitamente a incerteza;
- X** – considerar a influência do comportamento humano e a cultura do TRT4 e da unidade organizacional em que os riscos são avaliados;
- XI** – promover a melhoria contínua da organização, por meio de aprendizado e experiências.

**CAPÍTULO III
ESTRUTURA E COMPETÊNCIAS**

Art. 5º Integram a estrutura da governança de gestão de riscos do TRT4:

- I** – a Presidência do Tribunal;
- II** – o Comitê de Governança e Estratégia;
- III** – a Secretaria de Governança e Gestão Estratégica;
- IV** – a Secretaria de Auditoria;
- V** – os gestores de riscos;
- VI** – os gestores de processos.

§ 1º São considerados gestores de riscos, em seus respectivos âmbitos e escopos de atuação, o Secretário-Geral da Presidência, o Secretário-Geral Judiciário, o Diretor-Geral, o Secretário da Corregedoria Regional, o Assessor-Chefe da Ouvidoria, o Secretário-Executivo da Escola Judicial, o Coordenador do Memorial da Justiça do Trabalho e o Diretor do Juízo Auxiliar de Precatórios.

§ 2º São considerados gestores de processos os demais servidores que sejam responsáveis pelos processos de trabalho, projetos e ações desenvolvidos nos níveis estratégico, tático e operacional do TRT4, como os Diretores de Secretaria, os Assessores-Chefes, os Secretários de Turma, os Coordenadores e os Chefes de Divisões e de Seções.



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO**

Art. 6º Compete à Presidência do Tribunal:

- I** – aprovar a Política de Gestão de Riscos e o Plano de Gestão de Riscos e suas revisões;
- II** – deliberar sobre o relatório de análise crítica e o mapa de riscos, bem como decidir sobre possíveis providências;
- III** – monitorar os riscos institucionais;
- IV** – decidir sobre prioridades de atuação;
- V** – patrocinar a cultura de gestão de riscos no âmbito do TRT4.

Art. 7º Compete ao Comitê de Governança e Estratégia:

- I** – monitorar, avaliar e propor alterações na Política de Gestão de Riscos e no Plano de Gestão de Riscos do TRT4;
- II** – deliberar sobre os processos de trabalho, projetos e ações que serão priorizados no gerenciamento de riscos do TRT4;
- III** – monitorar o tratamento dos riscos;
- IV** – analisar e encaminhar o relatório de análise crítica e o mapa de riscos organizacionais à Presidência do Tribunal;
- V** – deliberar sobre o apetite a risco e o grau de tolerância a riscos.

§ 1º O Comitê de Governança e Estratégia funcionará como instância consultiva, auxiliando a Presidência do Tribunal, sempre que necessário, em temas relacionados à gestão de riscos.

§ 2º O apetite a risco e o grau de tolerância a riscos serão apresentados no Plano de Gestão de Riscos do TRT4.

Art. 8º Compete à Secretaria de Governança e Gestão Estratégica — SeGGE:

- I** – disseminar a Política de Gestão de Riscos no âmbito do TRT4;
- II** – coordenar a elaboração do Plano de Gestão de Riscos, bem como propor as atualizações necessárias;
- III** – avaliar e divulgar as melhores práticas de gestão de riscos para utilização no TRT4;
- IV** – estimular a adoção da cultura de gestão de riscos em todo o Tribunal;
- V** – coordenar o processo de gestão de riscos no nível estratégico;
- VI** – prestar apoio técnico aos gestores de riscos e de processos para que utilizem a metodologia de gestão de riscos de forma eficaz;
- VII** – elaborar o relatório de análise crítica e o mapa de riscos no nível estratégico;
- VIII** – consolidar os relatórios preliminares de análise crítica e os mapas de riscos dos níveis tático e operacional, a partir dos levantamentos elaborados pelos gestores de risco;



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO**

IX – submeter o relatório consolidado de análise crítica e o mapa de riscos organizacionais ao Comitê de Governança e Estratégia;

X – monitorar o processo de gestão de riscos do TRT4;

XI – propor ações de sensibilização e capacitação sobre o processo de gestão de riscos;

XII – promover a transparência das informações, mantendo a página do Portal da Internet atualizada com as questões relacionadas à gestão de riscos do TRT4.

Art. 9º Compete à Secretaria de Auditoria — Seaudi:

I – adotar abordagem baseada em risco para o planejamento de suas atividades e para a definição do escopo, da natureza, da época e da extensão dos procedimentos de auditoria;

II – acompanhar de forma sistemática a gestão de riscos, fornecendo avaliações objetivas sobre a eficácia da estrutura de governança, do gerenciamento de riscos e dos controles adotados no processo de gestão dos riscos do TRT4;

III – reportar os resultados de suas avaliações à Presidência do Tribunal e ao Órgão Especial, nos termos do inciso XI do *caput* e do § 3º do artigo 4º da Resolução Administrativa TRT4 nº 03/2021;

IV – assessorar a Administração, desde que resguardada sua independência e objetividade, nas questões relacionadas ao processo de gestão de riscos do TRT4.

Art. 10. Compete aos gestores de riscos:

I – decidir sobre os processos de trabalho que devam ter os riscos gerenciados e tratados, tendo em vista a dimensão dos prejuízos que possam causar, além daqueles que forem priorizados pela Presidência do Tribunal e pelo Comitê de Governança e Estratégia, no seu âmbito e escopo de atuação;

II – identificar, analisar e avaliar os riscos associados a processos de trabalho, projetos, ações e processos de tomada de decisão, no âmbito de sua atuação;

III – propor os níveis aceitáveis de exposição ao risco, de modo a consolidar a tolerância ao risco das unidades e dos serviços auxiliares do TRT4;

IV – definir as ações de tratamento a serem implementadas para os riscos sob sua responsabilidade, bem como os responsáveis e o prazo de implementação e avaliação dos resultados obtidos;

V – coordenar o processo de gestão de riscos nos níveis tático e/ou operacional, dentro da sua área de competência;

VI – elaborar o relatório preliminar de análise crítica e o mapa de riscos dos processos sob sua responsabilidade;

VII – incorporar, de forma gradativa, a gestão de riscos nas práticas e nos processos de gestão de sua unidade, contribuindo para a conscientização sobre os riscos inerentes ao trabalho e sobre as responsabilidades individuais no processo de gestão integrada de riscos.



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO**

Art. 11. Compete aos gestores de processos:

- I** – contribuir para as atividades de identificação, análise e avaliação dos riscos inerentes aos processos de trabalho sob sua responsabilidade;
- II** – gerenciar os riscos inerentes aos processos de trabalho sob sua responsabilidade, de forma a mantê-los em nível de exposição aceitável;
- III** – implementar os planos de ação definidos para tratamento dos riscos inerentes;
- IV** – comunicar ao gestor de risco os novos riscos inerentes aos seus processos e que não fazem parte da relação de riscos institucionais;
- V** – auxiliar os gestores de riscos na elaboração do relatório preliminar de análise crítica e do mapa de riscos dos processos sob sua responsabilidade.

**CAPÍTULO IV
PROCESSO DE GESTÃO DE RISCOS**

Art. 12. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região adotará o modelo de processo de gestão de riscos estabelecido na Norma ABNT NBR ISO 31000:2018, compreendido pelas seguintes fases:

- I** – estabelecimento do escopo, contexto e critérios: definição dos parâmetros externos e internos a serem levados em consideração ao gerenciar riscos e estabelecimento do escopo e dos critérios de risco;
- II** – identificação dos riscos: inventário e descrição dos eventos que possam impactar o atingimento dos objetivos do Tribunal, mediante a identificação das fontes de risco, suas causas e suas consequências potenciais;
- III** – análise dos riscos: compreensão da natureza do risco e determinação do respectivo nível de risco mediante a combinação da probabilidade de sua ocorrência e dos impactos possíveis;
- IV** – avaliação dos riscos: comparação dos resultados da análise de riscos com os critérios de risco a fim de determinar se o risco é aceitável;
- V** – tratamento dos riscos: seleção e implementação de um ou mais controles em resposta aos riscos;
- VI** – monitoramento e análise crítica: verificação, supervisão, observação crítica ou identificação da situação de risco, realizadas de forma contínua, a fim de determinar a adequação, suficiência e eficácia dos controles para atingir os objetivos estabelecidos;
- VII** – comunicação e consulta: manutenção de fluxo constante de informações entre as partes interessadas durante todas as fases do processo de gestão de riscos;
- VIII** – registro e relato: refere-se à necessidade de documentar e relatar o processo e os resultados da gestão de riscos por meio de mecanismos apropriados.

§ 1º A descrição detalhada das fases a que se refere o *caput* deste artigo, bem como os critérios, a metodologia, os procedimentos e os instrumentos necessários ao processo



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

serão definidos no Plano de Gestão de Riscos do TRT4.

§ 2º A classificação do risco possibilitará a definição do nível de risco ao qual o Tribunal está exposto, sendo este o parâmetro a ser utilizado como critério de priorização das ações de tratamento.

Art. 13. O processo de gestão de riscos deve ser realizado em ciclos não superiores a 2 (dois) anos.

Parágrafo único. O limite temporal a ser considerado para o ciclo de gestão de riscos de cada processo de trabalho será decidido pelo respectivo gestor de risco, levando em conta o limite máximo estipulado no *caput*.

CAPÍTULO V DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 14. A Política definida nesta Portaria será observada pelas unidades organizacionais em todos os níveis, como parte do modelo de governança, e é aplicável aos diversos processos de trabalho, projetos, ações e tomadas de decisão do TRT4.

Parágrafo único. Cabe aos magistrados e servidores a compreensão e a utilização do processo de gestão de riscos, bem como a adoção de comportamento proativo em relação à gestão de riscos no âmbito do TRT4.

Art. 15. A Política de Gestão de Riscos será implementada gradualmente no TRT4, conforme metodologia e cronograma a ser apresentado no Plano de Gestão de Riscos.

Art. 16. A Secretaria de Governança e Gestão Estratégica ficará responsável pela criação de página própria para a Gestão de Riscos no sítio eletrônico do TRT4.

Art. 17. Os casos omissos e os eventuais conflitos de competência decorrentes do processo de gestão de riscos serão dirimidos pela Presidência do Tribunal.

Art. 18. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Documento assinado digitalmente
FRANCISCO ROSSAL DE ARAÚJO
Presidente do TRT da 4ª Região – RS